

1500030-08.2022.8.26.0319

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Jose Luis Pereira Andrade

Comarca: Lençóis Paulista

Foro: Foro de Lençóis Paulista

Vara: 3ª Vara Cumulativa

Data de Disponibilização: 13/06/2022

... legais. Réu reincidente (crime de tráfico de drogas). Penas mantidas em 4 anos e 8 meses de reclusão e 14 dias-multa. Insurgência ministerial. Pleito de modificação de regime. Viabilidade. Considerando o quantum de pena aplicada (acima de 4 anos) e a reincidência do acusado, na esteira do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, impõe-se o regime inicial fechado. Negado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lençóis Paulista

Foro de Lençóis Paulista

3ª Vara Cumulativa

Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 599, Lençóis Paulista-SP - cep 18683-471

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500030-08.2022.8.26.0319 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500030-08.2022.8.26.0319

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Antonio Carlos de Almeida

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Jose Luis Pereira Andrade

Vistos.

O MINISTÉRIO DO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou a presente ação penal em face de ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, ao argumento de que, em 11/01/2022, por volta das 16h00min, na Rua Piedade, 525, Lençóis Paulista, armado com uma faca, o réu teria se dirigido ao estabelecimento comercial Renova Moda Íntima e, após simular tratar-se de um cliente, repentinamente teria tomado a gerente da loja pelo braço e anunciado o roubo, colocando-lhe a arma nas costas. Aduziu o Parquet que o réu teria ordenado que gerente se sentasse com a faca encostada na nuca, quando, então, teria subtraído a quantia aproximada de R\$ 300,00 que havia no caixa, fugindo em seguida. Alegou que, comunicada da ocorrência, as autoridades policiais lograram êxito em encontrar o réu, cujas características seriam as mesmas que foram apontadas pela gerente, a qual realizou reconhecimento pessoal, indicando-o, sem dúvida, como o autor do delito. Requereu, assim, que o réu fosse incurso no tipo penal previsto no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, com a respectiva condenação.

A denúncia, de fls. 75/77, está acompanhada do inquérito policial e documentos de fls. 01/79, tendo o Ministério Público, às fls. 78/79, endossado o pedido do delegado de polícia às fls. 44/46 para a conversão da prisão temporária já

decretada em desfavor do réu em preventiva

Em decisão de fls. 80/82, a denúncia foi recebida, sendo decretada a prisão preventiva do réu.

Citado, o réu, mediante defensor constituído, apresentou resposta escrita às fls. 115/116, negando ter praticado o crime e preferindo manifestar-se com maior acuidade oportunamente.

As fls. 121/122, foi ratificado o recebimento da denúncia, designando-se audiência virtual de instrução para o dia 23/03/2022, na qual foi realizado o reconhecimento pessoal pela gerente do estabelecimento vítima, colocando-s diante dela o réu juntamente com três pessoas trajando a mesma roupa, todos presos no CDP de Bauru, tendo ela novamente o reconhecido. Em seguida, foram colhidos os depoimentos de três testemunhas e o interrogatório do réu. Após, foi deferido o pedido defensivo para que se oficiasse à Polícia Civil para que encaminhasse eventuais filmagens da data e local dos fatos (fls. 152/155).

Em 12/04/2021, foi revisada, de ofício, a necessidade de manutenção da segregação cautelar do réu, ficando mantida (fls. 160/161).

O laudo das filmagens foi juntado às fls. 173/180, sendo, então, determinado o encerramento da instrução à fl. 181, oportunizando-se às partes a apresentação de razões finais escritas.

O Ministério Público ofereceu seus memoriais às fls. 185/193, ratificando os termos da denúncia, pugnando pela decretação de pena privativa de liberdade ao réu, com exasperação na primeira fase de dosimetria em razão da culpabilidade exacerbada pelo uso da faca na nuca da gerente, além do fato de esta se tratar de uma mulher, com menor capacidade de resistência, além da existência de maus antecedentes; e na terceira fase, pela causa de aumento decorrente do uso de uma faca. Pediu, ainda, a aplicação do regime inicial fechado.

A Defesa, por sua vez, apresentou alegações finais às fls. 198/200, aduzindo que a denúncia estaria lastreada unicamente na versão isolada da vítima, sem estar corroborada por qualquer elemento, não tendo nem mesmo o laudo das filmagens sido conclusivo a respeito, motivo pelo qual requereu a absolvição do réu.

Após, os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Inexistentes preliminares ou nulidades a serem sanadas, passo diretamente ao julgamento.

A pretensão acusatória é procedente.

Isso porque a autoria e a materialidade estão estampadas no boletim de ocorrência (fls. 03/07) nos autos de reconhecimento de pessoa e objeto (fls. 14/15), no laudo pericial das filmagens do local dos fatos (fls. 173/180) e na prova oral colhida em contraditório, incluindo o reconhecimento formal do réu pela gerente da loja realizado na audiência de instrução.

Ouvida em juízo, a testemunha INGRID FERNANDES, aqui tratada como "vítima" por ter sido quem sofreu a ameaça do roubador na condição de gerente da loja, afirmou o seguinte, conforme anotações deste magistrado:

Eu estava trabalhando na loja, quando ele entrou pedindo informações. Ele perguntou onde ficava o cemitério da cidade de Lençóis, eu comecei a explicar para ele e quando eu terminei de explicar, ele pegou no meu braço e falou que era um assalto. Eu estava no caixa, ele pegou meu braço e me virou para frente do caixa e falou que só queria o que estava lá dentro. Eu falei que ele podia pegar, mas ele disse que era para eu pegar. Primeiro ele colocou a faca nas minhas costas e depois na minha nuca. Eu peguei o envelope para ele do caixa e ele saiu correndo e pediu para que me levantasse só na hora em que ele saísse. Quando ele saiu correndo, quase trombou com uma cliente que estava entrando na loja. Ele levou por volta de R\$ 200,00, porque eu vou tirando; então, tinha bem pouco dinheiro. Eu o reconheci ele pelas roupas. Ele estava com as mesmas. Foi pelo bonezinho, pelos óculos e pelos chinelos. Eu reconheço a pessoa de número 3 [no caso, o réu].

Em seguida, ouviram-se as testemunhas policiais:

PM DAVI CARLOS PEREIRA DOS SANTOS: Estávamos eu e o meu parceiro TURCARELLI, e chegou uma ligação no telefone dele relatando que possivelmente o indivíduo que

havia efetuado esse roubo seria o que havíamos apreendido um dia depois. Nós nos deslocamos até a residência dele e nos deparamos com ele no portão. Inclusive ele estava com a mesma bermuda e chinelos. Indagado a ele a respeito do roubo, ele negou. Nós o conduzimos ao DP e posteriormente o levamos à vítima, que o reconheceu pelos óculos, pela gagueira que ele apresentava, pela bermuda, pelo boné e pelos chinelos. O ANTÔNIO já era conhecido dos meios policiais por ser usuário e salvo engano ele já tem uma passagem por roubo.

PM GEOVANNI APARECIDO TURCARELLI: Chegando à loja, nós falamos com a vítima que informou as características dele, como roupas, óculos fundo de garrafa, gagueira e dedinho do pé dele. Diante dessas informações, como eu já o conheço – infelizmente ele é meu tio – eu falei “É meu tio!”, e ela falou que os vizinhos do comércio o conheciam como um tal de “Alemão Jiló”, e eu falei: “É ele! Vamos lá na casa dele!”. Chegando lá na casa dele, ele estava na rua, e nós o abordamos, mas ele negou sobre o fato. Eu perguntei para vítima se ela o reconheceria, e ela falou que sim. O portão estava semiaberto, e nós vimos a faca no chão. Era uma faquinha de serra branca. Inclusive, a vítima citou essa faca. Agora, se foi com essa ou não, eu já não sei, mas encaminhamos para o DP. Chegando no DP, nós informamos o fato e fomos até a vítima e falamos para ela que tínhamos pegado o rapaz. Quando ela o viu, chegou cair a pressão dela e ela falou que era ele mesmo, sem sombra de dúvidas. Nós o apresentamos na própria delegacia. Inclusive, ele falou lá na delegacia que, se ele sair da cadeia irá voltar buscá-la. O ANTÔNIO já praticou outros delitos dessa mesma forma, com faquinha de pão e em vítimas femininas. Foi apresentada a faca para vítima, e ela disse que era uma faquinha de pão, de serra e de cabo branco. Quando apresentamos, ela reconheceu.

Finalmente, o réu foi interrogado:

Eu vou ser bem sincero. Vou falar do fundo do meu coração. Meu passado me condena, mas eu não estou nesse delito. Hoje eu estou há 12 anos com tumor. Tenho uma perna que não movimenta 100%. Eu não cometi esse crime. Em todos os meus crimes eu fui réu confesso, mas não posso confessar uma coisa que eu fiz. Perto do Fórum de Lençóis Paulista tem uma fábrica de reciclagem, e eu trabalho nessa fábrica. Ao lado da antiga CIDELPA tinha um barracão, e eu trabalhava ali. Ao me reconhecer na delegacia, no momento em que a INGRID olhou, ela falou que não era eu e passou mal. Eu sou tio do PM GEOVANNI TURCARELLI, e ele foi pegar um copo de água para a INGRID, e o PM DAVI ficou com ela. Eu acredito que ela foi coagida pelo DAVI, pois eu tenho o meu passado que me condena. De 2013 para cá eu não peguei mais nada de ninguém, porque eu trabalho de segunda a sábado, e não perco dia de serviço. Eu ganho R\$ 2.100,00 mensalmente. Por que eu iria a uma loja para roubar R\$ 200,00 ou R\$ 300,00. Eu tenho no meu coração que sou inocente. Não estou falando bonito, e em tudo o que eu fiz errado eu fui réu confesso. Hoje eu me encontro mal de saúde, tenho um tumor nas costas e tenho varizes entupidas nas pernas. Eu vi a filmagem do roubo – meu sobrinho me mostrou –, e pelo tanto que o rapaz correu, eu jamais conseguiria. Eu mal ando. Existem muitos funcionários aqui que me ajudam. Eu não sei se dá para ver, mas eu me levanto da cadeira escorado da mesa ou da cadeira. Eu não estou querendo comprar ninguém nas ideias; o que eu fiz eu admito e o que eu não fiz eu não vou ser réu confesso. Dia 24 de março do ano passado eu estava em liberdade condicional, mas foi revogada, e o PM TURCARELLI chegou em casa e falou “Tio, você está perdido!”, e eu falei “Eu não estou, porque o tio saiu agora e arrumou um servicinho na reciclagem e estou de boa!”. E ele falou “Tio, se eu fosse você, eu iria embora de Lençóis, porque você vai cair em cana”, mas eu falei que não iria fugir. A minha irmã perguntou para mim o que eu iria fazer, e eu falei que iria resolver. No outro dia cedo, eu saí para trabalhar, e pedi para meu patrão me levar até a delegacia porque meu sobrinho falou que eu estava perdido, e eu precisava ver o que estava acontecendo. Na delegacia, eu já falei que eu tinha ido me entregar. O escrivão perguntou o motivo, e eu falei “Não sei. Eu saí agora dia 24 de setembro, e estão dizendo que eu estou perdido”. Ele me perguntou como eu estava sabendo disso, e eu falei que eu tenho um sobrinho que é policial e que ele veio até mim e me avisou e pediu para que eu me retirasse de Lençóis, mas que eu estava lá para pagar o que eu devia, pois eu não aguentava mais essa vida. O

escrevão perguntou se eu estava me entregando, e eu falei que sim. Eu vim para o CDP de Bauru, fiquei uma semana, me removeram para Pirajuí, e dia 24 de setembro do ano passado eu fui embora. Eu fiquei do dia 24 de março ao dia 24 de setembro, e depois eu saí. O meu chefe me recebeu novamente no serviço. Estou com o pé firme no chão de que esse ato não fui eu que cometi. Quando o meu sobrinho foi buscar esse copo de água para vítima, o DAVI ficou, e o pai do DAVI era policial, e como eu já disse o meu passado me condena; mas hoje eu estou regenerado em nome de Jesus Cristo. Não estou falando bonito e só quero fazer o certo. Se fui eu, fui eu, mas se não fui, não vou confessar. Eu fui com as minhas próprias pernas, e me entreguei e não são R\$ 200,00 que vão me fazer feliz. Eu ganho R\$ 70,00 por dia. Se eu não perder nenhum dia, eu ganho o domingo e ganho R\$ 2.100,00 mensais. Eu sou sincero e não gosto de polícia. Isso é uma verdade que tem que ser dita. E no dia do churrasco estávamos eu, meu sobrinho, a mãe dele e ele me perguntou por que eu não conversava mais com ele, e eu falei porque eu não gostava dele. Ele me perguntou se era por ele ser policial, e eu disse que um dos motivos era por isso, e aí ficou assim isso mesmo. Ele tem mágoa de mim, mas que Deus o abençoe. O que o meu sobrinho falou não consta. Teve a bermuda, mas ele não falou que tirou a bermuda de dentro do colete do DAVI. Eu não estava dentro de casa. Eu estava no portão chupando manga. Eles me abordaram, e o GEOVANNI TURCARELLI tirou de dentro do colete e perguntou se era meu e entrou na minha casa. O DAVI queria me agredir por causa do boné. Ele me perguntou onde estava o boné, e eu falei que não usava boné. Qualquer pessoa pode ir do lado do cinema de Lençóis Paulista, na reciclagem, e ver que eu não trabalho de boné. Eu detesto boné. A única coisa que eu coloco na minha cabeça é um pano para não queimar muito. Não fui eu que cometi o crime. Eu não ameacei a vítima, eu não a conheço, mas eu vou procurá-la para saber o porquê ela fez isso comigo sabendo que no dia 12/01 ela não me reconheceu e no dia 13 ela me reconheceu. Não estou ameaçando. Quero deixar claro que não fui eu; se fosse, eu teria confessado. [após a passagem do termo de audiência] Gostaria de saber sobre as filmagens que a dona da loja publicou no Facebook. Eu sei que essas filmagens existem porque o meu próprio sobrinho me mostrou. Essa filmagem não tem rosto e nenhuma característica minha, e por isso eu vou negar. Não fui eu e eu volto a dizer que em tudo o que eu fiz de errado eu fui réu confesso, mas não posso me condenar por uma coisa que eu não fiz.

Pois bem.

Em que pesem as veementes negativas do réu, a instrução comprovou ter sido ele o roubadador do estabelecimento comercial.

A vítima, como já adiantado na decisão em que foi recebida a denúncia e decretada a prisão preventiva do réu, havia dado uma detalhada descrição do assaltante, indicando a cor da pele (branca), a estatura (mediana) trejeitos na fala (aparente gagueira), modelo de boné e óculos "fundo de garrafa", além do calçado, tendo os policiais localizado o réu, que trajava os mesmos assessórios, todos apreendidos, incluindo a faca de serra que também fora indicada pela vendedora, a qual, na Polícia Civil, reconheceu pessoalmente o réu como o roubadador.

Em juízo, a vítima reiterou que o réu lhe foi apresentado com as mesmas roupas na delegacia, quando, então fez o reconhecimento, o qual foi ratificado na audiência de instrução, oportunidade em que o réu foi colocado juntamente com mais três internos do CDP de Bauru, não tendo a gerente titubeado.

Isto é, da mesma forma que o réu nega categoricamente o crime, a vítima não duvidou nenhuma vez sequer do que vira. Trouxe à baila inclusive o mesmo pretexto que o roubadador lhe deu para adentrar na loja, perguntando sobre a localização do cemitério, além do uso da faca em suas costas e na nuca.

Soma-se a isso o fato de as imagens das filmagens da loja na hora da ocorrência apontarem que o roubadador apresenta as mesmas características do réu, pois, embora de máscara de proteção, vê-se uma pessoa da mesma cor do réu, com o mesmo corte de cabelo, formado da cabeça compatível com o que se vê na audiência e usando óculos de grau.

As alegações do réu de que o PM TURCARELLI, por ser seu sobrinho, lhe tem mágoa e por isso tinha motivos para querer prejudicá-lo, estão totalmente isoladas nos autos. Aliás, o réu foi preso no dia seguinte aos fatos, mas não informou em que

outro local estaria na hora dos fatos, o que era plenamente factível ante o curto período entre um a situação e outra. Em juízo, limitou-se a negar ter cometido o crime, sem tampouco esclarecer onde ou o que estaria fazendo na tarde do dia 11/01/2022.

No mais, a palavra da vítima tem considerável valor probatório, sobretudo nos casos de crimes que costumam ocorrer na clandestinidade, quando raramente há testemunhas presenciais, desde que seu depoimento seja coerente e seguro, o que aconteceu patentemente no caso concreto. A propósito:

Apelação. Roubo. Réu abordou a vítima em via pública e, mediante grave ameaça, subtraiu o aparelho celular e dinheiro. A polícia foi imediatamente acionada e, informada acerca das características físicas do roubador e suas vestes, deteve o réu próximo do local dos fatos. Os bens não foram recuperados. Acusado reconhecido pessoalmente pela vítima, em ambas as fases da persecução penal. A despeito de inexistirem testemunhas presenciais, insta consignar a ausência de motivos, in casu, para se desconsiderar as palavras da vítima, a qual se manteve segura e uníssona no decorrer de toda a persecução processual. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Penas-base fixadas nos mínimos legais. Réu reincidente (crime de tráfico de drogas). Penas mantidas em 4 anos e 8 meses de reclusão e 14 dias-multa. Insurgência ministerial. Pleito de modificação de regime. Viabilidade. Considerando o quantum de pena aplicada (acima de 4 anos) e a reincidência do acusado, na esteira do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, impõe-se o regime inicial fechado. Negado provimento ao apelo defensivo. Provido o apelo ministerial. (TJSP; Apelação Criminal 1500982-67.2021.8.26.0530; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/12/2021; Data de Registro: 04/12/2021)

Daí a procedência da pretensão acusatória.

PASSA-SE, ASSIM, À DOSIMETRIA DA PENA.

Na primeira fase, diversamente do que propugna o Parquet, não se percebe culpabilidade exacerbada, eis que o roubo à faca ocorreu dentro do que se espera. O fato de o réu ter encostado a faca de cozinha na vítima para ameaçá-la é típico desse tipo de conduta, tomando a devida valoração como causa de aumento de pena. O fato de a vítima ser mulher e com menor capacidade defensiva não faz majorar a pena neste momento, já que a arma em si é bastante inibidora e a bem da verdade roubadores não costumam subtrair algo de outrem se perceberem poder perder em uma luta corporal.

Por outro lado, o réu é multirreincidente (autos nº 0020745-85.2016.8.26.0071 - furto, autos nº 0005385-73.2014.8.26.0539 - furto e autos nº 0000554-58.2015.8.26.0567 - roubo majorado), de modo que, segregando-se um deles para a segunda fase, tomam-se os demais como Maus Antecedentes, de modo que incremento a pena em 1/6, fixando-a em quatro anos e oito meses de reclusão, e 11 dias-multa. Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, de modo que, como não há atenuantes, majoro a pena em 1/6, ficando em cinco anos, cinco meses e 10 dias de reclusão, e 12 dias-multa.

Finalmente, há a causa especial de aumento consistente no emprego de arma branca, de modo que, como inexistem minorantes, majoro a reprimenda em 1/3, restando a pena final em sete anos, três meses e três dias de reclusão, e 16 dias-multa.

O valor do dia-multa é o mínimo legal, já que não se sabem quais são as reais condições econômicas do réu.

Em se tratando de réu reincidente específico, o regime inicial é o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal, já se levando em conta o fato de estar preso desde setembro de 2021, nos termos § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal.

Inaplicáveis, com efeito, as substituições dos arts. 44 e 77 do Código Penal.

O réu respondeu a este feito preso e assim permanecerá caso queira recorrer, ficando mantidos os motivos de sua segregação cautelar com muito mais razão após a presente sentença, estando devidamente demonstrada a existência do crime, juntamente com sua autoria, sendo temerária a sua soltura, para fins de garantia da lei e da ordem, sobretudo se levando em conta que ele é conhecido dos meios

policiais e sua reincidência, indicando a possibilidade de que poderá voltar a delinquir (o que de fato ocorreu enquanto ainda cumpria pena). Aliás, o próprio réu em audiência afirmou pretender falar com a vítima para entender a razão pela qual ela lhe teria imputado o crime falsamente, o que, embora ele tenha negado em seguida o tom ameaçador, torna inviável sua soltura neste momento.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória entabulada pelo Ministério Público para declarar o réu ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA incurso no tipo penal previsto no art. 157, caput, e § 2º, VII, do Código Penal, e condená-lo à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, fixado o dia-multa no mínimo legal.

Expeça-se certidão de honorários ao defensor dativo nomeado em favor do réu pelo Convênio DPE/OAB.

Com o trânsito em julgado, expeça-se guia de execução definitiva e mais o necessário para cumprimento de pena e oficie-se para fins do art. 15, III, da Constituição da República.

Após, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Lencois Paulista, 13 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA